

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2307/2533	นายวีรพล โคมทอง	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	นายไกรฤกษ์ ทুমโฆสิต	ผู้คัดค้าน
	นางณัฐพร ธรรมอารี	จำเลย
	นายไกรฤกษ์ ทুমโฆสิต ผู้คัดค้าน (ผู้รับ โอน	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้คัดค้าน (ผู้รับโอน) ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้ร้อง) แกล้งคัดค้าน(อันดับ 101)

คดีสืบเนื่องจากลูกหนี้ (จำเลย) ถูกฟ้องให้ล้มละลาย และลูกหนี้ได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 15206 พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้นายไกรฤกษ์ทุมโฆสิต ผู้คัดค้าน (ผู้รับโอน) ในระหว่างสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายโดยไม่สุจริต สมยอมกัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 15206ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 141/12 ซอย สติยยุทธการถนนติวานนท์ ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระ

หว่างนางณัฐพรหรือพัชรีธรรมอารี ลูกหนี้ (จำเลย) กับนายไกรฤกษ์ทุมโฆสิต ผู้รับ
โอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 114 โดยให้โอนที่ดิน
พิพาทค้ำสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) หากไม่โอนให้ถือเอาคำสั่งของศาล
เป็นการแสดงเจตนาในกรณีไม่สามารถโอนได้ให้ผู้รับโอนใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างเป็นเงิน 1,817,920 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน (ผู้รับโอน) ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 95,96)

ผู้คัดค้าน (ผู้รับโอน) ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดย
ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพิพาท (อันดับ 83)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ โดยห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-มธุ วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ